

## 한 국 과 학 기 술 기 획 평 가 원

## 개선요구 및 통보

제 목 공사계약 내부통제 부적정

소 관 기 관 국가과학기술인력개발원

조 치 부 서 인프라운영실

내 용

#### 1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 “인력개발원” 이하 한다)은 기관 고유 임무 수행을 위해 필요한 공사·용역·물품 등의 구매계약 업무 수행 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법” 이하 한다)」 및 내부 「회계규칙」과 「계약업무요령」을 적용하여 처리하고 있다.

#### 2. 사실관계 및 판단기준

국가계약법의 일반적 계약절차에서는 “계약목적물”에 따라 크게 ① 공사계약(건설·전기·정보통신공사 등), ② 물품 제조·구매계약, ③ 용역계약 등으로 계약조건을 구분·적용하도록 규정하고 있다.

이에 인력개발원의 「계약업무요령」에서도 「국가계약법」과 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 다양한 법률에서 정하는 기준에 따라 “공사계약”을 구분하도록 정하고 있으며, 해당 규정에 부합한 구매요구와 계약체결 업무 등을 수행하기 위한 내부 전산시스템이 운용되고 있다.

#### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인력개발원은 계약체결 과정 중 구매요구 단계에서 취합된 요구내용과 “계약목적물” 등에 대한 전문적 검토·관리가 미흡하였으며, 아래 [표]와 같이 「계약업무요령」 제47조 제1항 제1호에 따른 “이행보증금 납부금액” 및 같은 요령 제68조에 따른 “지체상금률”에 대해 합당한 기준을 적용하지 않았다.

[표] 인력개발원의 공사계약 기준 미적용 계약체결 현황

(단위 : 천원)

| 구매요구<br>단계상<br>적용구분 | 계약체결<br>단계상<br>관리구분 | 계약명                                   | 계약자  | 계약<br>금액 | 계약일        | 계약 조건              |                          | 인력개발원<br>「계약업무요령」<br>공사계약 기준                                           |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|------|----------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     |                                       |      |          |            | 이행보증금<br>(지급각서 기준) | 지체상금                     |                                                                        |
| 공사                  | 공사                  | 오창청사 소나무<br>전지공사                      | 두OO  | 3,300    | '23.01.26. | 계약금액의<br>100분의 10  | 계약금액의<br>1,000분의<br>0.5  | 제47조<br>공사(이행보증)<br>100분의 15 이상<br><br>제68조<br>공사(지체상금)<br>1,000분의 0.5 |
| 공사                  | 공사                  | 오창청사<br>야외체육시설<br>보수공사                | ㈜신OO | 8,151    | '23.04.18. | 계약금액의<br>100분의 10  | 계약금액의<br>1,000분의<br>0.5  |                                                                        |
| 공사                  | 공사                  | 기관장 관사<br>노후시설물<br>보수공사               | 코OO  | 3,500    | '23.07.07. | 계약금액의<br>100분의 10  | 계약금액의<br>1,000분의<br>1.25 |                                                                        |
| 공사                  | 공사                  | 오창 대전<br>교육지원용역<br>업무공간 구성<br>네트워크 공사 | 싸OO  | 2,145    | '23.10.05. | 계약금액의<br>100분의 10  | 계약금액의<br>1,000분의<br>1.25 |                                                                        |
| 용역                  | 용역                  | KIRD 대전센터<br>인테리어공사                   | 코OO  | 19,000   | '23.12.22. | 계약금액의<br>100분의 10  | 계약금액의<br>1,000분의<br>0.5  |                                                                        |

※ 자료 : 인력개발원 제출자료 재구성(계약 적용구분 및 조건 부적정 사례 : 음영에 '굵게(Bold)' 표시)

또한 계약체결 담당자 외 내부 업무관계자(예 : 구매요구, 물품검사, 대금지급 등)가 관련 실무상 필요로 하는 계약정보(예 : 시방서, 지시서, 계획서, 각종 각서 등 계약별 필수서류)의 효율적 조회·업무상 알림(안내) 제공 등에 있어서 계약이행·지급관리 상 사고 발생을 미연에 방지하기 위한 내부 관리체계가 확인되지 않았다.

**관계기관 의견** 인력개발원은 “감사기간 중 확인된 [표]의 공사계약 모두 해당 계약기간 이내 정상적으로 검수·완료되었으며, 각 계약조건 적용 오류에 의한 기관의 경제적 손실은 발생하지 않았다” 고 소명하면서도 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 담당자 변경에 따른 업무 인수인계 철저, 전문교육 이수·강화 등에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** 국가과학기술인력개발원장은

① 「국가계약법」과 「계약업무요령」 등에서 정하는 계약목적물 구분에 따라 구매요구, 계약체결, 변경

관리, 물품검사(검수), 대금지급 등에 이르는 제반 업무를 효율적으로 재정비하신 후 ‘업무과정별 사용자 표준 매뉴얼’을 신속히 마련하여 배포하시기 바라며,**(개선)**

② 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 계약 담당자 및 소속 부서장은 관련 전문교육 이수 등을 통해 전문성 및 역량 강화에 노력하시기 바랍니다.**(통보)**